



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 001/2026

Santa Maria de Jetibá - ES, 14 de janeiro de 2026.

Ao senhor(a)

Paulo Rogério do Carmo Barboza
Secretário de Defesa Social

Assunto: Proposta de Projeto de Lei

Senhor Secretário,

O presente Projeto de Lei visa suprir lacuna normativa existente no Município, autorizando e regulamentando a atuação do Poder Executivo em intervenções emergenciais em propriedades privadas, exclusivamente para fins de proteção e defesa civil.

A medida se justifica pela necessidade recorrente de atendimento a famílias afetadas por desastres, especialmente quando há risco iminente à vida ou à integridade física, e pela ausência de instrumento legal que possibilite ao Município agir com segurança jurídica.

A proposta estabelece critérios técnicos, limites claros, procedimentos formais e mecanismos de controle, garantindo que as ações sejam estritamente emergenciais e de interesse público.

Assim, busca-se assegurar resposta rápida, legal e eficaz em situações de risco, fortalecendo a atuação da Defesa Civil e das Secretarias de apoio.

Respeitosamente,

Bruno Augusto Vieira Pagel
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
Portaria 288/2025



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o presente Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções emergenciais em propriedades privadas, mediante parecer técnico da Defesa Civil, estabelecendo critérios, limites e procedimentos para a atuação do Município em situações de risco e desastre.

1. Da Necessidade da Proposição

O Município de Santa Maria de Jetibá possui histórico recorrente de ocorrências relacionadas a eventos climáticos adversos, tais como deslizamentos, enxurradas, queda de barreiras, destelhamentos e alagamentos. Em tais situações, famílias em vulnerabilidade social, bem como moradores de áreas rurais e comunidades isoladas, frequentemente dependem do apoio do Poder Público para garantir sua segurança imediata.

No entanto, não existe atualmente legislação municipal específica que autorize, regule ou estabeleça limites para que o Executivo realize intervenções emergenciais em áreas privadas, mesmo quando indispensáveis para a preservação da vida e da integridade física das pessoas.

Essa lacuna normativa gera insegurança jurídica aos agentes públicos e, na prática, acaba dificultando a atuação da Defesa Civil, que muitas vezes recebe solicitações urgentes de auxílio, mas encontra entraves legais para intervir de maneira adequada, tempestiva e transparente.

2. Fundamentação Legal

A presente proposição se apoia:

- No art. 23, incisos II e VIII da Constituição Federal, que estabelecem competência comum para proteção ao meio ambiente, patrimônio e defesa contra calamidades;
- No art. 30, incisos I e II, que conferem ao Município competência legislativa sobre interesse local e suplementação de normas federais e estaduais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



- Na Lei Federal nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC), que orienta a adoção de ações preventivas e de resposta a desastres, incluindo intervenções em áreas atingidas;
- No princípio da supremacia do interesse público e da proteção prioritária à vida humana, que justificam medidas emergenciais mesmo em propriedades particulares, desde que devidamente motivadas.

3. Objetivos do Projeto

A proposta visa:

1. Autorizar expressamente a atuação emergencial do Município em imóveis privados quando houver risco iminente às pessoas;
2. Estabelecer critérios claros para garantir que as intervenções sejam estritamente técnicas, temporárias e motivadas;
3. Criar limites objetivos, evitando desvio de finalidade e assegurando transparência e controle;
4. Exigir parecer técnico da Defesa Civil, registro documental e assinatura de termo de autorização pelo proprietário;
5. Prever hipóteses de ressarcimento, quando constatado que o dano decorreu de ação indevida ou negligência do proprietário;
6. Regulamentar formalmente a cooperação das Secretarias Municipais, assegurando suporte operacional com máquinas, equipamentos e pessoal.

4. Benefícios Esperados

Com a aprovação da Lei, o Município poderá:

- Agir com maior agilidade em situação de calamidade, reduzindo riscos à vida;
- Oferecer assistência emergencial a famílias vulneráveis que não possuem meios próprios para remover barreiras, quedas de árvores, entulhos ou realizar estabilizações provisórias;
- Evitar agravamento de danos estruturais e ambientais, reduzindo custos futuros;
- Proteger juridicamente servidores e gestores, garantindo previsibilidade e segurança administrativa;
- Fortalecer a Defesa Civil Municipal e consolidar sua atuação técnica, preventiva e humanitária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



5. Do Interesse Público

A medida proposta não constitui benefício individual ou obra particular, mas sim uma ação de proteção civil, com viés social, preventivo e emergencial, limitada no escopo e na duração. Todas as intervenções são restritas ao necessário para a mitigação do risco ou atendimento imediato às famílias afetadas.

Trata-se, portanto, de iniciativa de inequívoco interesse público, alinhada às melhores práticas da gestão de risco e à política nacional de proteção e defesa civil.

Diante do exposto, entendemos que o Projeto de Lei proposto representa importante instrumento de proteção à população de Santa Maria de Jetibá, garantindo maior eficiência e segurança na resposta municipal a situações de emergência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MINUTA DE PROJETO DE LEI

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções emergenciais e preventivas em propriedades privadas, mediante parecer técnico da Defesa Civil, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções emergenciais e preventivas em imóveis ou propriedades privadas, exclusivamente quando tais medidas se mostrarem a única forma eficaz de mitigação de risco, em caráter excepcional e subsidiário, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

- I – existência de risco iminente à vida ou à integridade física de pessoas, devidamente caracterizado tecnicamente;
- II – impossibilidade técnica, material ou imediata de transferência da responsabilidade ao proprietário ou possuidor do imóvel;
- III – inexistência de alternativa menos onerosa ou mais adequada à eliminação do risco;
- IV – emissão de parecer técnico circunstanciado da Defesa Civil Municipal recomendando a intervenção.

§1º A atuação prevista nesta Lei não substitui as obrigações legais do proprietário, possuidor ou responsável pelo imóvel.

§2º A autorização não caracteriza benefício individual, obra particular ou prestação continuada de serviço público.

CAPÍTULO II
DAS INTERVENÇÕES PERMITIDAS

Art. 2º As intervenções permitidas restringem-se às medidas estritamente necessárias à eliminação ou mitigação imediata do risco, podendo incluir:

- I – desobstrução emergencial de acessos indispensáveis à segurança da coletividade;
- II – retirada de materiais que representem risco imediato;
- III – estabilizações provisórias e contenções emergenciais;
- IV – medidas preventivas emergenciais quando o risco iminente estiver tecnicamente comprovado.

§1º As ações terão caráter temporário, emergencial e não permanente.

§2º É vedada a execução de obras estruturais definitivas, melhorias, ampliações ou intervenções que possam ser realizadas pelo particular.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE

Art. 3º As intervenções observarão os seguintes critérios de prioridade:

- I – risco iminente à vida;
- II – risco coletivo ou à segurança pública;
- III – situações envolvendo pessoas ou famílias em comprovada vulnerabilidade social;
- IV – risco relevante ao patrimônio público;
- V – recomendação técnica fundamentada da Defesa Civil.

§1º Considera-se comprovada vulnerabilidade social, para fins desta Lei, a condição de pessoa ou família que atenda, isolada ou cumulativamente, aos seguintes critérios:

- I – renda familiar de até ½ (meio) salário mínimo per capita;
- II – inscrição ativa no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal;
- III – inexistência de meios próprios, técnicos ou financeiros para adoção das medidas necessárias;
- IV – presença de idosos, pessoas com deficiência, crianças ou pessoas em condição de risco social.

§2º A comprovação será registrada em relatório técnico ou socioassistencial.

CAPÍTULO IV
DO INGRESSO EM PROPRIEDADE PRIVADA

Art. 4º O ingresso em propriedade privada dependerá de:

- I – vistoria técnica prévia;
- II – parecer técnico circunstanciado;
- III – termo de autorização do responsável, quando possível;
- IV – registro documental da intervenção.

§1º Em caso de risco iminente à vida ou à coletividade, será permitido o ingresso imediato, devidamente fundamentado em estado de necessidade, com registro posterior.

§2º A excepcionalidade do ingresso deverá constar expressamente no relatório técnico.

CAPÍTULO V
DA IMPESSOALIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 5º É vedada a utilização desta Lei para atendimento de demandas ordinárias, manutenção privada, interesses particulares ou situações não emergenciais.

Art. 6º Toda intervenção será documentada e arquivada, assegurando transparência, controle e responsabilização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



CAPÍTULO VI
DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 7º As Secretarias Municipais atuarão em apoio à Defesa Civil, com uso de máquinas, equipamentos e pessoal, observada a disponibilidade operacional e orçamentária.

§1º O Município poderá celebrar parcerias, convênios e instrumentos congêneres com órgãos dos governos estadual e federal, bem como com entidades privadas, visando à execução das ações previstas nesta Lei.

§2º Será dada prioridade à atuação articulada com o Corpo de Bombeiros Militar, órgãos ambientais e instituições de resposta a emergências.

CAPÍTULO VII
DO RESSARCIMENTO

Art. 8º O Município poderá promover o ressarcimento dos custos quando ficar comprovado que o risco decorreu de ação, omissão ou negligência do proprietário, observado o devido processo legal.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.